

Le RGPD

- **Règlement Général sur la Protection des Données**

Un guide clair et concis sur la réglementation européenne de protection des
données personnelles



Plan de la présentation



Introduction au RGPD

Définition, date d'entrée en vigueur et objectifs principaux



Les principes fondamentaux du RGPD



Responsables de traitement et sous-traitants



Le rôle des autorités de protection



Historique et genèse du RGPD



Les droits des personnes concernées



Transfert des données vers des pays tiers



Voies de recours et sanctions



Cas réel

Définition

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est un cadre juridique européen entré en vigueur le 25 mai 2018, visant à protéger les données personnelles des citoyens de l'Union Européenne.

Objectifs principaux



Protéger les droits et libertés fondamentaux

Safeguarder la vie privée des citoyens européens



Uniformiser les règles de protection

Créer un cadre harmonisé pour toute l'Union Européenne



Renforcer la confiance numérique

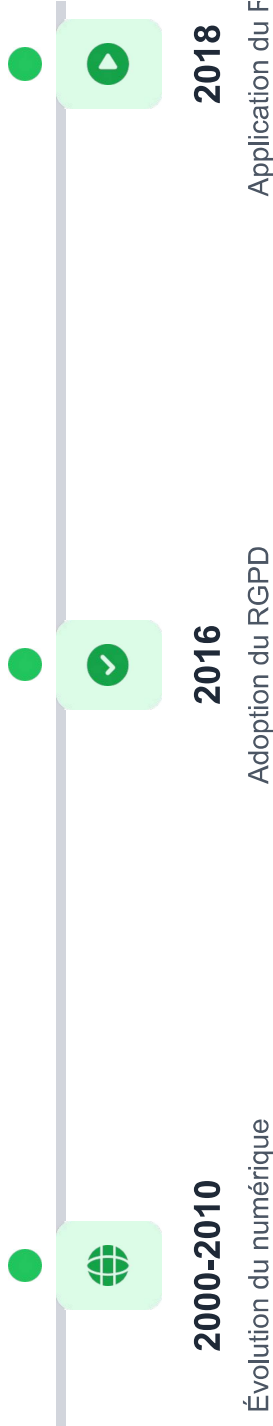
Promouvoir la libre circulation des données personnelles



Responsabiliser les organisations

Clarifier les obligations des entités traitant des données

De la directive à la réforme



Raisons de la réforme



Big Data



Réseaux sociaux



Intelligence artificielle

L'évolution rapide du numérique a rendu la directive 95/46/CE obsolète face aux nouveaux défis de protection de la vie privée. Une réforme était indispensable pour adapter le cadre juridique aux réalités technologiques et aux usages contemporains des données.

Les principes fondamentaux du RGPD (article 5)

Le RGPD

L'article 5 du RGPD définit les sept principes essentiels qui régissent tout traitement de données personnelles.



Licéité, loyauté et transparence

Les données doivent être traitées de manière légale, équitable et compréhensible pour la personne concernée.



Limitation des finalités

Les données sont collectées pour des objectifs spécifiques, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.



Minimisation des données

Seules les données adéquates, pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.



Exactitude

Les données personnelles doivent être exactes et, si nécessaire, tenues à jour.



Limitation de la conservation

Les données sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées.



Intégrité et confidentialité

Les données sont traitées de manière à garantir la sécurité appropriée, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite.



Responsabilité

Le responsable du traitement est tenu de démontrer le respect de tous les principes énoncés ci-dessus.

Les droits des personnes concernées

Le RGPD

Le RGPD a considérablement renforcé les droits des citoyens concernant leurs données personnelles, leur offrant un contrôle accru sur leurs données et leur permettant de mieux contrôler l'usage de leurs données. Les personnes concernées ont des droits qui leur permettent de contrôler l'usage de leurs données et de leur donner ou retirer leur consentement. Les personnes concernées ont des droits qui leur permettent de contrôler l'usage de leurs données et de leur donner ou retirer leur consentement.



Droit d'accès

Obtenir la confirmation que ses données sont traitées et en recevoir une copie



Droit de rectification

Demander la correction de données inexactes ou incomplètes



Droit à l'effacement

Obtenir l'effacement de ses données personnelles dans certains cas



Droit à la portabilité

Recevoir ses données structurées et les transmettre à un autre responsable de traitement



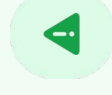
Droit d'opposition

S'opposer au traitement de ses données pour des raisons légitimes



Droit à la limitation

Demander la suspension du traitement de ses données dans certaines situations



Droit d'être informé

Être notifié rapidement en cas de violation de données susceptible d'engendrer un risque élevé



Droit de restriction

Demander la restriction du traitement de ses données dans certains cas

Responsable de traitement



L'entité qui détermine les finalités du traitement des données personnelles et est responsable de leur conformité avec le RGPD.

Définition RGPD:

"l'entité qui, seule ou à laquelle d'autres entités sont associées, détermine les finalités du traitement des données à caractère personnel et est responsable de leur conformité avec le présent règlement"



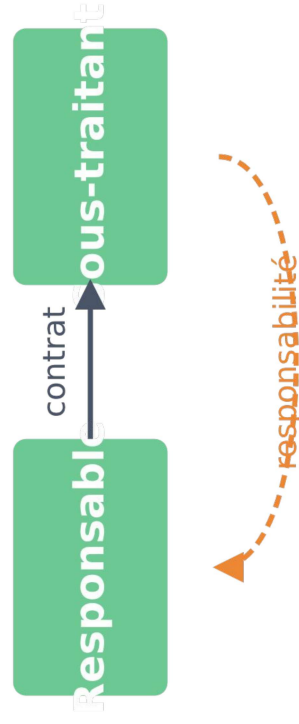
Sous-traitant

L'entité qui traite les données personnelles au nom du responsable traitement, conformément à un contrat.

Définition RGPD:

"l'entité qui, selon les termes d'un contrat avec le responsable du traitement des données à caractère personnel pour le compte de ce dernier"

Responsabilités partagées



Le responsable de traitement est responsable de toutes les violations de données, même celles commises par ses

Obligations communes aux deux rôles



Sécurité des données



Conformité au RGPD



Confidentialité



Contrats et traçabilité

Importance des contrats: Les contrats entre le responsable de traitement et ses sous-traitants sont essentiels pour définir clairement les responsabilités et les obligations.



Conditions d'autorisation

Le RGPD réglemente strictement le transfert de données personnelles en dehors de l'Union Européenne. Deux conditions principales permettent ces transferts :

✔ Garanties appropriées

L'utilisation de clauses contractuelles types (CCT) approuvées par la Commission européenne, de règles d'entreprise contraignantes (BCR) ou de codes de conduite approuvés.

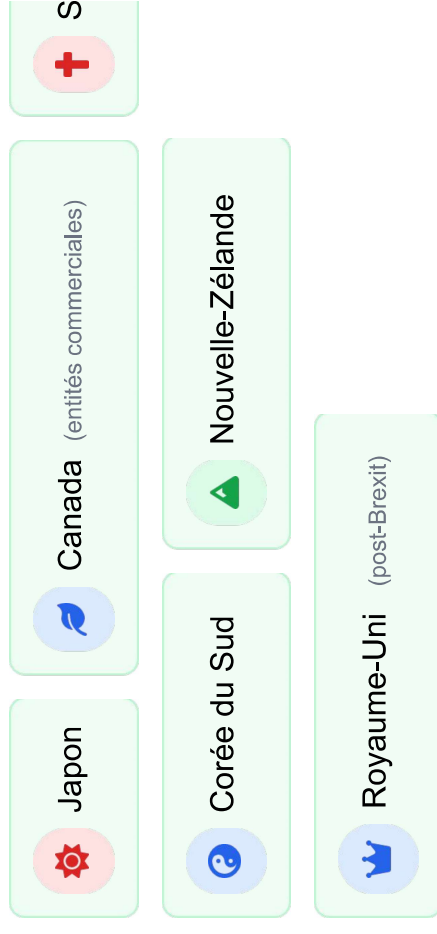
✔ Décision d'adéquation

La Commission européenne peut reconnaître qu'un pays tiers assure un niveau de protection des données "adéquat", c'est-à-dire comparable à celui de l'UE.



Pays reconnus

Plusieurs pays ont été reconnus par la Commission européenne niveau de protection adéquat, facilitant ainsi les transferts de données.



Important

Avant de transférer des données vers un pays tiers, il est recommandé de vérifier s'il est reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat par la Commission européenne, ou d'appliquer les garanties appropriées.



☰ Missions des autorités



Inform

Sensibiliser le public et les professionnels à leurs droits et obligations en matière de protection des données



Contrôler

Vérifier la conformité des traitements de données personnelles aux règles établies par le RGPD



Sanctionner

Appliquer des mesures correctives et des amendes en cas de non-respect du règlement



Exemples d'autorités en Europe



CNIL
France

Commission Nationale Informatique
et Libertés



BfDI
Allemagne

Bundesbeauftragte für
Datenschutz und die
Informationsfreiheit



AEPD
Espagne

Agencia Española de Protección de
Datos



CNDP
Maroc

Commission Nationale
Protection des Données
Personnelles

Chaque État membre de l'UE dispose d'une autorité de protection des données



Recours pour les citoyens

Déposer une plainte

Auprès de l'autorité de protection des données compétente (ex: CNIL en France)



Engager une action en justice

Devant les tribunaux nationaux pour obtenir justice



Demander réparation

Obtenir une indemnisation pour le préjudice subi



Sanctions pour les organisations



Non-respect du RGPD

Le non-respect du RGPD expose les organisations à des sanctions financières significatives :



Jusqu'à 20 millions d'euros

Indépendamment du chiffre d'affaires



Ou 4 % du chiffre d'affaires

Annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu

